Ein Unternehmen gründen

Informieren

Arbeitszeit dieser Phase: 225 Minuten

1 Einzelarbeit → Vierergruppe ca. 55 Min.

Analysieren Sie im Arbeitspaket „Interessen und Risiken“ M1 bis M3. Halten Sie für jede Gründerperson Geldbeitrag, fachlichen Beitrag, gewünschte Einflussmöglichkeiten und Haftungsbereitschaft fest. Ordnen Sie drei Verpflichtungen aus M3 deren wirtschaftlichen Risiken zu. Leitfragen: Welche Auskunft braucht die Bank? Welche Interessen widersprechen sich? Welche Folgen könnte eine vorschnelle Unterschrift haben?

2 Vierergruppe ca. 57,5 Min.

Vergleichen Sie im Arbeitspaket „Rechtsformen“ Einzelunternehmen, OHG, KG und GmbH anhand von Eigentum/Beteiligung, Mindestkapital, Gründung/Register, Geschäftsführung, Vertretung und Haftung. Nutzen Sie M4 und verbinden Sie jedes Merkmal mit einer Folge für BioCasa. Klären Sie zuvor Kaufmannseigenschaft und Firma. Als wählbare Lesehilfe dient: „Wer darf oder muss was tun? Unter welcher Voraussetzung? Mit welcher Rechtsfolge?“

3 Partnerarbeit ca. 66 Min.

Überprüfen Sie im Arbeitspaket „Belastungsprobe“ mithilfe von M3 und M4 die Haftung bei einer unbezahlten Lieferantenforderung über 180.000 Euro, einem GmbH-Vertrag vor Registereintragung, einer Kommanditistin mit vollständig geleisteter Einlage und einer persönlichen Bürgschaft eines GmbH-Gesellschafters. Korrigieren Sie außerdem die fünf Chat-Aussagen aus M4 mit Belegen. Ermitteln Sie aus M6 die Schritte nach der Entscheidung. Wählbare Hilfe: „Behauptung – Fundstelle – Prüfung am Fall – Folgerung“ oder eine gezielte Verständnisfrage an die Lehrkraft.

4 Vierergruppe ca. 46,5 Min.

Zwischensicherung: Führen Sie die Ergebnisse in einer vollständigen Rechtsformvergleichstabelle zusammen. Aussagen zu Haftung, Register und Vertretung erhalten Fundstellen aus M4. Jedes Gruppenmitglied muss den Unterschied zwischen interner Geschäftsführung und äußerer Vertretung am BioCasa-Fall erklären können.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Planen

Arbeitszeit dieser Phase: 90 Minuten

1 Vierergruppe ca. 27 Min.

Erstellen Sie einen Entscheidungsablauf mit den vorgegebenen Schritten Grenzbedingungen, Bewertung, Sensitivitätsprüfung und Ausgestaltung. Verteilen Sie Moderation, Berechnung und Rechtsprüfung; legen Sie fest, wie Gegenargumente aus den Gründerrollen berücksichtigt werden.

2 Vierergruppe ca. 32,5 Min.

Prüfen Sie Kriterien und Gewichte aus M5. Übernehmen Sie diese begründet oder ändern Sie sie einstimmig mit gemeinsamer Begründung; die Summe bleibt 100 Prozent. **Bestimmen** Sie mindestens zwei fachlich begründete Grenzbedingungen, die nicht durch hohe Punkte in anderen Kriterien ausgeglichen werden dürfen.

3 Vierergruppe ca. 30,5 Min.

Entwickeln Sie mindestens zwei Beteiligungs- und Leitungsmodelle. Als wählbare Strukturhilfe nutzen Sie „Kapitalbeitrag – fachliche Verantwortung – Beteiligung – operative Zuständigkeit – Mitsprache bei außergewöhnlichen Geschäften“. Die Felder strukturieren Ihre Überlegungen; die Ausgestaltung entscheiden Sie selbst.

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Entscheiden

Arbeitszeit dieser Phase: 90 Minuten

1 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 30,5 Min.

Beurteilen Sie alle vier Pflichtrechtsformen anhand Ihrer Grenzbedingungen und der gewichteten Matrix. Begründen Sie Bewertungen jeweils mit Rechtsmerkmal und Fallbezug. Führen Sie die Sensitivitätsprüfung aus M5 durch und erklären Sie, was das Ergebnis für die Belastbarkeit Ihrer Empfehlung bedeutet.

2 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 29 Min.

Entscheiden Sie sich begründet für eine Rechtsform und eines Ihrer Gestaltungsmodelle. Legen Sie Beteiligung beziehungsweise Rollen, gegebenenfalls Stammkapital, Geschäftsführung, Vertretung und Zustimmungsvorbehalte fest. Erläutern Sie, wie Christians Kapitalbeitrag und die fachlichen Beiträge der anderen berücksichtigt werden.

3 Gründerrollen · Rechtsformwahl ca. 30,5 Min.

Bestimmen Sie den nächsten formalen Schritt, die verantwortliche Person und einen zur Frist aus M1 passenden Termin. Markieren Sie offene Fragen für Notariat sowie Rechts- und Steuerberatung. Falls die Matrix und Ihre Empfehlung auseinanderfallen, erklären Sie den ausschlaggebenden sachlichen Grund.

Ein Unternehmen gründen

Durchführen

Arbeitszeit dieser Phase: 135 Minuten

1 Vierergruppe · Zusammenführung ca. 70,5 Min.

Erstellen Sie die Beschlussvorlage für Gründermeeting, Bank und vorbereitendes Notariatsgespräch. Nutzen Sie als verbindliche Inhaltsgliederung: Ausgangskonflikt; vier geprüfte Alternativen; Kriterien und Grenzbedingungen; Bewertung einschließlich Sensitivität; begründete Empfehlung; Beteiligungs-, Leitungs- und Vertretungsregeln; verbleibende Risiken; Gründungsschritte mit Zuständigkeiten und Terminen. Die Darstellung innerhalb dieser Teile gestalten Sie selbst.

2 Vierergruppe · Zusammenführung ca. 64,5 Min.

Fügen Sie Vergleich und Quellenbelege so ein, dass die Adressaten Ihre Entscheidung nachvollziehen können. Trennen Sie beschlussfähige Vorschläge von offenen Beratungsaufträgen; verfassen Sie keinen vermeintlich fertigen Gesellschaftsvertrag. Die KI-Regelung aus Abschnitt 11 bleibt maßgeblich.

Handlungsergebnis: Beschlussvorlage zur Rechtsform

Arbeitsheft ausschließlich für diese Phase.

Ein Unternehmen gründen

Überprüfen

Arbeitszeit dieser Phase: 45 Minuten

1 Partnergruppen · Rechtscheck ca. 45 Min.

Überprüfen Sie den vollständigen Rechtsformvergleich, Kapital- und Registerangaben, Haftungsfälle sowie die klare Trennung von Geschäftsführung und Vertretung. Prüfen Sie anschließend, ob Beteiligung und Zustimmungsvorbehalte die Gründerinteressen berücksichtigen, hohe Verpflichtungen einbezogen und nächste Schritte terminiert sind. Beratungsbedarf muss sichtbar bleiben. Dokumentieren Sie Korrekturen nach „Fundstelle in der Vorlage – fachlicher Einwand – Quellenbeleg – Änderung“. Überarbeiten Sie die Vorlage vor der abschließenden Abstimmung.

Ein Unternehmen gründen

Reflektieren

Arbeitszeit dieser Phase: 45 Minuten

1 Einzelarbeit ca. 45 Min.

Begründen Sie, welches Rechtsformmerkmal Ihr Urteil am stärksten beeinflusst hat. Erläutern Sie eine Gründerposition, die Sie fachlich nachvollziehen können, obwohl Sie sie nicht teilen, und eine Grenze beschränkter Haftung. Unterscheiden Sie Ihre eigene Entscheidung von einem notwendigen Beratungsauftrag. Prüfen Sie gedanklich die Veränderung auf 30.000 Euro Eigenmittel. Halten Sie außerdem fest, welche gewählte Hilfe Sie künftig noch benötigen und welchen Prüfungsschritt Sie bereits selbstständig bewältigen.